

TEMA III



LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (I): EL GOBIERNO MUNICIPAL.

EL PLENO. EL ALCALDE. LOS TENIENTES DE ALCALDE. LA JUNTA DE GOBIERNO.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- El Gobierno Municipal.	
1.1.- Disposiciones generales. 1.2.- Organización del Ayuntamiento de Madrid.	
2.- El Pleno.	
2.1.- Disposiciones generales. 2.2.- Estatuto de los concejales. 2.3.- Organización del Pleno. 2.4.- Funcionamiento del Pleno. 2.5.- Procedimiento de adopción de acuerdos. 2.6.- Instrumentos de información, impulso y control. 2.7.- Procedimiento de aprobación de normas. 2.8.- Las Comisiones.	
3.- El Alcalde.	
4.- Los Tenientes de Alcalde.	
4.1.- Los Tenientes de Alcalde. 4.2.- Los Concejales con responsabilidades de Gobierno y los Consejeros-Delegados de Gobierno.	
5.- La Junta de Gobierno.	
5.1.- Naturaleza y composición. 5.2.- Atribuciones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 5.3.- Funcionamiento de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 5.4.- Organización. 5.5.- Relaciones con el Pleno y responsabilidad política de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.	

O.- INTRODUCCIÓN.

La **Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local**, ha aprobado un importante conjunto de **reformas del régimen local contenido en la Ley 7/1985**, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). Entre estas medidas destaca la adición de **un título X** a la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el que se **establece un nuevo modelo orgánico-funcional para los municipios de gran población**, regulándose sus órganos necesarios (Pleno, Comisiones de Pleno, alcalde, tenientes de alcalde y Junta de Gobierno Local), los órganos superiores y directivos, la división territorial en distritos, los mecanismos de participación ciudadana, el Consejo Social de la Ciudad, etcétera.

Este nuevo régimen de organización implantado por la Ley 57/2003 para los municipios de gran población tiene como rasgo más destacado la **separación de funciones entre el Pleno y el ejecutivo municipal, integrado por el alcalde y la Junta de Gobierno Local**. El **Pleno**, máximo órgano de representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, aparece configurado como órgano de debate y de adopción de las grandes decisiones estratégicas, a través de la aprobación de las ordenanzas y reglamentos, de los presupuestos municipales, de los planes de ordenación urbanística, etcétera, y de control del ejecutivo. El **alcalde** constituye el principal órgano de dirección de la política, el gobierno y la administración municipal, y la **Junta de Gobierno** se define como un órgano esencial de colaboración en la dirección política del Ayuntamiento, de la cual podrán formar parte personas que no ostenten la condición de concejales.

En términos jurídicos, esta configuración es perfectamente incardinable, como señala la exposición de motivos de esa Ley, en el modelo europeo de gobierno local acuñado por la **Carta Europea de la Autonomía Local**, que respalda esa disociación entre órgano representativo y órgano ejecutivo La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, siguiendo las conclusiones aprobadas por el Pleno del Senado en relación con el "Informe sobre las Grandes Ciudades", permite la traslación a los municipios de gran población del modelo organizativo departamental consolidado en las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como la posibilidad de dotar a estas ciudades de personal directivo cualificado que "permita atender con la debida eficacia la singular complejidad de su organización, reforzando la capacidad directiva y gerencial de sus máximos responsables".

Como se ha afirmado tantas veces, gobernar las grandes ciudades implica "gestionar la complejidad", y para facilitar este gobierno de lo complejo, esas y otras medidas contenidas en la Ley 57/2003 tienen como objetivo racionalizar y modernizar las organizaciones locales, avanzar hacia una Administración Municipal más ágil y eficaz. Objetivo que ahora se refuerza con el presente Reglamento a fin de dotar al Ayuntamiento de Madrid de una organización capaz de hacer frente a los grandes retos del futuro, potenciando la calidad de vida y bienestar de sus vecinos.

Con este **Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid - ROGAM- (aprobado el 31 de mayo de 2.004)** se viene a dar cumplimiento en parte el mandato legal apuntado, regulando el gobierno y la administración del Ayuntamiento de Madrid. En particular, esta norma orgánica aborda la regulación de los siguientes **órganos de gobierno necesarios**: **alcalde, tenientes de alcalde y Junta de Gobierno Local**, así como de los demás órganos complementarios del ejecutivo municipal. El objeto de esta norma se circunscribe, por lo tanto, al ámbito de los órganos del gobierno y de la Administración, quedando fuera del mismo el Pleno y los distritos, que serán objeto de normas orgánicas específicas, aunque ambos forman parte obviamente del complejo institucional propio del Ayuntamiento. Junto a los órganos superiores de gobierno, el Reglamento define el modelo organizativo de la Administración Municipal, que se fundamenta en el modelo departamental consolidado tanto en el Estado como en las Comunidades Autónomas. Efectivamente, el modelo organizativo por el que se opta, utiliza como elementos esenciales de la estructura administrativa los **departamentos o áreas** que, en cuanto órganos especializados en las materias que gestionan, aglutinan competencias de carácter homogéneo, y se convierten de este modo en los niveles esenciales de la organización municipal.

1.- EL GOBIERNO MUNICIPAL.

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 1. Objeto.

Art. 2. Principios generales.

Art. 3. Servicio al interés general y competencias.

Art. 4. Relaciones con otras Administraciones Públicas y con los ciudadanos.

TÍTULO I. ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Art. 5. Organización administrativa.

Art. 6. Órganos centrales, territoriales e institucionales.

Art. 7. Órganos superiores y directivos.

Art. 8. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas.

1.1.- DISPOSICIONES GENERALES.

OBJETO.

En el marco de lo dispuesto en la legislación del régimen local, el presente Reglamento Orgánico **regula el gobierno y la administración del Ayuntamiento de Madrid.**

- El **Pleno del Ayuntamiento de Madrid** se regirá por su propio Reglamento y por las demás disposiciones que le resulten de aplicación.
- Los **distritos** se regirán por su propio Reglamento y por las demás disposiciones que les resulten de aplicación.

PRINCIPIOS GENERALES.

El Ayuntamiento de Madrid se organiza y actúa, con **sometimiento pleno a la Ley y al Derecho**, de acuerdo con los **principios de eficacia, descentralización funcional, desconcentración, coordinación y servicio al ciudadano**.

SERVICIO AL INTERÉS GENERAL Y COMPETENCIAS.

El Ayuntamiento de Madrid, **bajo la superior dirección del alcalde, sirve con objetividad a los intereses generales del municipio de Madrid, desarrollando las funciones ejecutivas y administrativas** que le atribuyen las leyes o le deleguen la Comunidad de Madrid u otras Administraciones Públicas.

El Ayuntamiento de Madrid ejerce sus competencias propias en **régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad**, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. Las competencias delegadas se ejercerán en los términos de la delegación, que puede prever técnicas de dirección y control de oportunidad que, en todo caso, habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios del Ayuntamiento de Madrid.

RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CON LOS CIUDADANOS.

El Ayuntamiento de Madrid **ajustará sus relaciones con las demás Administraciones Públicas a los principios de información, colaboración, coordinación y respeto** a los ámbitos.

- Procederá la coordinación de las competencias del Ayuntamiento de Madrid con las demás entidades locales y, especialmente, con las de las restantes Administraciones Públicas, cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés propio del municipio de Madrid, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas.
- Las funciones de coordinación no afectarán en ningún caso a la autonomía del municipio de Madrid.

En sus relaciones con los ciudadanos el Ayuntamiento de Madrid actúa de conformidad con los **principios de transparencia y participación.**

1.2.- ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

La organización administrativa del Ayuntamiento de Madrid responde a los principios de **división funcional en Áreas de Gobierno** y de **gestión territorial integrada en distritos**, salvo las excepciones previstas por este Reglamento.

ÓRGANOS CENTRALES, TERRITORIALES E INSTITUCIONALES.

El Ayuntamiento de Madrid se organiza en **órganos centrales, territoriales y organismos públicos**.

Órganos centrales.	Los órganos centrales ejercen sus competencias **sobre todo el territorio del municipio de Madrid.**
Órganos territoriales.	Los órganos territoriales ejercen sus competencias **exclusivamente en el ámbito de un distrito.**
Organismos públicos.	De los órganos centrales dependerán los organismos públicos que se creen de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de régimen local y con las previsiones contenidas en el presente Reglamento. Los organismos públicos tienen por objeto la **realización de actividades de ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o prestación, como de contenido económico reservadas al Ayuntamiento de Madrid**; dependen de éste y se adscriben, directamente o a través de otro organismo público, al Área competente por razón de la materia, a través del órgano que en cada caso se determine.

ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS.

Atendiendo a las funciones que desarrollan los órganos del Ayuntamiento de Madrid se clasifican en **órganos superiores y órganos directivos**.

Órganos superiores.	Los órganos superiores de gobierno y administración del Ayuntamiento de Madrid son **el alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local**. A los efectos de este Reglamento tienen además la consideración de órganos superiores, **la Junta de Gobierno Local y los demás concejales con responsabilidades de gobierno**, así como en el ámbito de los distritos, sus **concejales-presidentes.**
Órganos directivos.	Son órganos directivos los **coordinadores generales, los directores generales u órganos similares, el titular de la Asesoría Jurídica, el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el interventor general municipal y el titular del órgano de gestión tributaria**. En el ámbito de los **Distritos**, son órganos directivos los **coordinadores de Distrito**. En los **organismos autónomos y en las entidades públicas empresariales** son órganos directivos sus **coordinadores**.

A los **órganos superiores** corresponde la **dirección, planificación y coordinación política**, y a los **órganos directivos** la **ejecución de las decisiones adoptadas por aquellos**, sin perjuicio de las competencias que les sean delegadas y de lo previsto en este Reglamento para los concejales de Coordinación y concejales-delegados.

- Los demás órganos y unidades del Ayuntamiento de Madrid se hallan bajo la dependencia de alguno de los órganos anteriores en el ámbito de sus competencias.
- El **secretario general del Pleno** tiene, asimismo, el carácter de órgano directivo y será nombrado entre funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. La regulación específica de este órgano directivo se establecerá en el Reglamento Orgánico del Pleno.
- Los titulares de los órganos superiores y directivos quedan sometidos al **régimen de incompatibilidades**.

CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÓRGANOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

1. Los **órganos directivos y las Subdirecciones Generales se crean, modifican o suprimen por la Junta de Gobierno**, a través de los acuerdos de organización administrativa, **a propuesta del titular del Área de Gobierno correspondiente y previo informe del órgano directivo competente en materia de organización municipal.**

Los servicios, departamentos y las unidades administrativas de nivel inferior a éstos, así como los demás puestos de trabajo, se crean, modifican y suprimen a través de la relación de puestos de trabajo.

2. Una vez creados, modificados o suprimidos los órganos y unidades previstos en el apartado 1, la Junta de Gobierno procederá a las adaptaciones de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria que resulten necesarias.

3. La **creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas de los organismos públicos**, se realizará de acuerdo con las normas específicas contenidas en el título VII del presente reglamento.

A tal efecto, la aprobación de la organización o estructura administrativa del organismo por su Consejo Rector o Consejo de Administración, únicamente comprenderá hasta el nivel de subdirección general.

2.- EL PLENO.

El **Pleno del Ayuntamiento de Madrid** se regula mediante **Reglamento Orgánico aprobado por acuerdo del Pleno el 31 de mayo de 2.004.**

El rasgo más destacado del nuevo régimen de organización implantado por la Ley 57/2003 para los municipios de gran población reside en la **separación entre las estructuras ejecutivas y administrativas, por un lado, y el órgano representativo, por otro**. Se introduce una forma de gobierno basada en la dualidad organizativa que sitúa en planos diferentes al alcalde y la Junta de Gobierno como órganos ejecutivos y de gestión y al Pleno del Ayuntamiento como órgano de control.

En términos jurídicos, esta configuración es perfectamente incardinable en el modelo europeo de gobierno local acuñado por la Carta Europea de la Autonomía Local, que respalda esa disociación entre órgano representativo y órgano ejecutivo cuando prevé en su artículo 3.2 que las Asambleas o consejos electivos "pueden disponer de órganos ejecutivos responsables ante ellos mismos".

Desde la perspectiva de la teoría política, la opción de trasladar el modelo ya existente en el ámbito del Estado y en el de las Comunidades Autónomas responde a la necesidad de buscar una mayor eficacia en el gobierno de la ciudad.

Dentro de ese esquema, el órgano representativo es el Pleno, que se define precisamente como el "órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal" (artículo 122.1 de la LBRL).

ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

31 de mayo de 2.004.

TÍTULO I. Disposiciones generales.

TÍTULO II. Estatuto de los concejales.

- Capítulo I. Derechos y deberes.
- Capítulo II. Derecho a la información.
- Capítulo III. Registros de intereses.
- Capítulo IV. Los grupos políticos.

TÍTULO III. Organización del Pleno.

- Capítulo I. Presidente del Pleno.
- Capítulo II. Secretaría General.
- Capítulo III. Junta de Portavoces.

TÍTULO IV. Funcionamiento del Pleno.

- Capítulo I. Las sesiones.
- Capítulo II. Convocatoria y orden del día.
- Capítulo III. Desarrollo de las sesiones.
- Capítulo IV. Los debates.
- Capítulo V. Las votaciones.
- Capítulo VI. Las actas.
- Capítulo VII. La disciplina.

TÍTULO V. Procedimiento de adopción de acuerdos.

- Capítulo I. Propuestas y proposiciones.
- Capítulo II. Mociones de urgencia.
- Capítulo III. Enmiendas.

TÍTULO VI. Instrumentos de información, impulso y control.

- Capítulo I. Preguntas de respuesta oral en Pleno.
- Capítulo II. Interpelaciones.
- Capítulo III. Comparecencias ante el Pleno.
- Capítulo IV. Debate sobre el estado de la ciudad.
- Capítulo V. Declaraciones institucionales.
- Capítulo VI. Moción de censura y cuestión de confianza.

TÍTULO VII. Procedimiento de aprobación de normas.

- Capítulo I. Disposiciones generales.
- Capítulo II. Proyectos.
- Capítulo III. Proposiciones.
- Capítulo IV. Iniciativa popular.
- Capítulo V. Presupuestos.

TÍTULO VIII. Las Comisiones.

- Capítulo I. Disposiciones comunes.
- Capítulo II. Comisiones permanentes.
- Capítulo III. Comisión de Vigilancia de la Contratación.
- Capítulo IV. Comisión Especial de Cuentas.
- Capítulo V. Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
- Capítulo VI. Comisiones no permanentes.

2.1.- DISPOSICIONES GENERALES.

EL PLENO.

El Pleno, **formado por el alcalde y los concejales**, es el **órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal**.

COMPETENCIAS.

Al Pleno le corresponden las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye al Pleno del Ayuntamiento de los municipios de gran población y las demás que expresamente le confieran las Leyes. Las competencias del Pleno **se podrán delegar a favor de las Comisiones** en los términos previstos por la legislación de régimen local.

Competencias del Pleno en los municipios de gran población.

1. Corresponden al Pleno las siguientes **atribuciones**:

a) El **control y la fiscalización de los órganos de gobierno**.

b) La **votación de la moción de censura al Alcalde y de la cuestión de confianza** planteada por éste, que será pública y se realizará mediante llamamiento nominal en todo caso y se regirá en todos sus aspectos por lo dispuesto en la legislación electoral general.

c) La **aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica.** Tendrán en todo caso naturaleza orgánica:

- La regulación del Pleno.

- La regulación del Consejo Social de la ciudad.

- La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

- La regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación ciudadana.

- La división del municipio en distritos, y la determinación y regulación de los órganos de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar la organización y las competencias de su administración ejecutiva.

- La determinación de los niveles esenciales de la organización municipal, entendiendo por tales las grandes **áreas de gobierno**, los coordinadores generales, dependientes directamente de los miembros de la Junta de Gobierno Local, con funciones de coordinación de las distintas Direcciones Generales u órganos similares integradas en la misma área de gobierno, y de la gestión de los servicios comunes de éstas u otras funciones análogas y las Direcciones Generales u órganos similares que culminen la organización administrativa, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar el número de cada uno de tales órganos y establecer niveles complementarios inferiores.

- La regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

d) La **aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales**.

e) Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal; la creación o supresión de las entidades a que se refiere el artículo 45 de esta ley; la alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de denominación de éste o de aquellas Entidades, y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

f) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.

g) La determinación de los recursos propios de carácter tributario.

h) La **aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal, así como la autorización de gastos en las materias de su competencia**. Asimismo, aprobará la cuenta general del ejercicio correspondiente.

i) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.

j) La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.

k) La determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal, y la aprobación de los expedientes de municipalización.

l) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de carácter general.

m) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del Pleno en las materias de su competencia.

n) Establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno, de su secretario general, del Alcalde, de los miembros de la Junta de Gobierno Local y de los órganos directivos municipales.

ñ) El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y otras Administraciones públicas.

o) Acordar la iniciativa prevista en el último inciso del artículo 121.1, para que el municipio pueda ser incluido en el ámbito de aplicación del título X de esta ley.

p) Las demás que expresamente le confieran las leyes.

2. Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, para la adopción de los acuerdos referidos en los párrafos c), e), f), j) y o) y para los acuerdos que corresponda adoptar al Pleno en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.

Los demás acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos.

3. Únicamente pueden delegarse las competencias del Pleno referidas en los párrafos d), k), m) y ñ) a favor de las comisiones referidas en el apartado 4 del artículo anterior.

(art. 123 de la Ley 7/1.985).

COMISIONES.

El Pleno dispondrá de Comisiones, que estarán **formadas por los miembros que designen los grupos políticos** en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno.

ORGANIZACIÓN.

El órgano de dirección del Pleno es su **presidente**, que en el desarrollo de sus funciones contará con la asistencia de la Secretaría General del Pleno y la Junta de Portavoces.

- Queda adscrita al Pleno la **Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción**, que será objeto de regulación mediante su propio Reglamento Orgánico.

EQUIPO DE GOBIERNO.

Cuando en este reglamento se hace referencia al equipo de gobierno, se entienden comprendidos en dicha expresión **el alcalde, la Junta de Gobierno Local y sus miembros**, incluidos los que no ostenten la condición de concejal, **así como los demás concejales con responsabilidades de gobierno, es decir, los concejales de coordinación, los concejales-delegados y los concejales-presidentes de las Juntas Municipales de Distrito.**

2.2.- ESTATUTO DE LOS CONCEJALES.

2.2.1.-DERECHOS Y DEBERES.

Derecho y deber de asistencia.	Los concejales tienen el **derecho y el deber de asistir, con voz y voto**, a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de los que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con antelación suficiente al presidente del órgano de que se trate.
Tratamiento y retribuciones.	Los concejales tienen el tratamiento de **ilustrísima**. Los concejales tienen **derecho a percibir las retribuciones** que correspondan a su régimen de dedicación. A tal efecto, deberán optar por un régimen de dedicación en el plazo de diez días desde que adquieran la condición de concejal, opción inicial que podrán cambiar posteriormente.
Asistencia jurídica.	Los concejales tienen derecho a solicitar asistencia jurídica de la **Asesoría Jurídica**, a través del titular de la Concejalía o el Área que ostente la dirección de los servicios jurídicos municipales, en los procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos u omisiones relacionados directamente con el ejercicio de su cargo y siempre que no exista conflicto de intereses.
Abstención y recusación.	Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los concejales **deberán abstenerse** de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. La actuación de los concejales en que concurran motivos de abstención implicará, cuando haya sido determinante, la **invalidez de los actos** en que hubieran intervenido. Los interesados **podrán promover la recusación de los concejales cuando estimen que concurre alguna causa de abstención**. Corresponderá al Pleno resolver las recusaciones que puedan plantearse contra el alcalde y los concejales.

Comportamiento.	Los concejales están obligados a **observar la cortesía debida** y a **respetar las normas de orden y de funcionamiento** de los órganos municipales, así como a **guardar secreto** acerca de las actuaciones y los debates sobre asuntos que pudieran afectar al derecho fundamental de los ciudadanos recogido en el artículo 18 de la Constitución española.
Responsabilidad.	Los concejales están sujetos a **responsabilidad civil y penal** por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los tribunales competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. Son **responsables de los acuerdos del Ayuntamiento** los miembros de la Corporación que hubiesen votado a favor de su adopción. El Ayuntamiento podrá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquélla.

2.2.2.- DERECHO A LA INFORMACIÓN.

Derecho a la información administrativa.	En su condición de miembros de la Corporación, los concejales tienen **derecho a obtener del Gobierno y la Administración municipal los antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los servicios municipales y sean necesarios** para el desarrollo de sus funciones.
Modalidades de ejercicio.	De acuerdo con las funciones ejercidas en cada caso por los concejales, se reconocen las siguientes **modalidades de ejercicio del derecho a la información**: a) En ejercicio de responsabilidades de gobierno. b) En ejercicio de la condición de miembro de un órgano colegiado. c) En ejercicio de funciones de control y fiscalización. El derecho a la información reconocido a los concejales en sus dos primeras modalidades se extenderá también a los miembros de la Junta de Gobierno que no ostenten la condición de concejal.
Concejales con responsabilidades de gobierno.	Los Concejales que ejerzan responsabilidades de gobierno podrán obtener de los servicios municipales competentes y de los órganos gestores correspondientes **cualquier información relativa a los asuntos y materias incluidas en el ámbito de sus responsabilidades.**
Miembros de órganos colegiados.	En su condición de miembros del Pleno, de sus Comisiones o de otros órganos colegiados, los concejales **podrán obtener información de los asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones** que celebren los órganos de los que sean miembros mediante el acceso a los expedientes correspondientes. La información estará a su disposición en la Secretaría del órgano colegiado, desde el momento de la convocatoria.
Información para la función de control.	En el ejercicio de las funciones de control y fiscalización de los órganos de gobierno, los concejales **podrán solicitar la información que obre en los servicios municipales** mediante escrito dirigido al alcalde o, si existiera delegación expresa, al órgano del equipo de gobierno competente para la tramitación de las peticiones de información. El escrito deberá concretar de forma precisa el objeto de la petición de información.

	La solicitud de acceso se entenderá estimada por silencio administrativo en caso de que no se dicte resolución expresa denegatoria en el plazo **de cinco días naturales** contados desde el siguiente al de la fecha de su presentación. En caso de estimación por silencio administrativo, los concejales podrán solicitar al órgano competente para tramitar las peticiones de información que les indique la dependencia en la que pueden realizar la consulta. En todo caso, la resolución denegatoria deberá ser motivada y contendrá las razones fundadas en Derecho que impidan facilitar la información solicitada
Libros de Resoluciones y Libros de Actas.	Los órganos de los que dependan los Libros de Resoluciones y los Libros de Actas facilitarán a los concejales directamente la información contenida en los mismos.
Forma de acceso.	La forma de facilitar la información consistirá en la **remisión de una copia de la documentación solicitada,** o bien el acceso del concejal solicitante a la dependencia en que se encuentre depositada cuando el volumen o la naturaleza de la información así lo aconseje. • Los concejales tienen derecho a obtener copias de los expedientes, así como de los documentos contenidos en los mismos. No se podrán formular peticiones indiscriminadas de copias de los expedientes. • Los asesores de los concejales, debidamente acreditados por éstos, podrán acceder a la información en los mismos términos que los concejales.
Principios.	El ejercicio del derecho a la información **no podrá implicar una lesión del principio de eficacia administrativa**, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de trabajo de los servicios municipales. En particular, **no podrán formularse peticiones de información genéricas o indiscriminadas.** Los concejales y sus asesores tienen la **obligación de preservar la confidencialidad de la información** que se les facilite para el desarrollo de su función. Especialmente, habrán de guardar reserva por lo que respecta a la información que pueda afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos por la Constitución. Con independencia del cauce que se establezca para remitir la información, los responsables de facilitarla serán los órganos gestores de los expedientes en cada caso.
Información periódica.	Con el fin de facilitar a los concejales la información necesaria para el desarrollo de su función, y sin perjuicio de su derecho a formular peticiones de información en los términos previstos en el presente capítulo, el equipo de gobierno remitirá mensualmente la siguiente información a la Secretaría General del Pleno: - Relación de contratos adjudicados. - Relación de convenios celebrados. - Modificaciones presupuestarias. - Ejecución presupuestaria.
Recomendaciones	La **Dirección de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción** remitirá trimestralmente a la Secretaría General del Pleno las recomendaciones que hubiese formulado para su inclusión en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria que se celebre, a efectos de su conocimiento por el Pleno. Celebrada la sesión, la Secretaría General del Pleno remitirá las recomendaciones a los órganos competentes para su aplicación.

2.2.3.- REGISTROS DE INTERESES.

Declaraciones.	Todos los concejales **formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad** que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Formularán, asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales. Las declaraciones se llevarán a cabo **antes de la toma de posesión**, con ocasión del cese y cuando varíen las circunstancias de hecho, en este caso en el plazo de dos meses desde que se produzcan las variaciones.
Registro de intereses.	Ambas declaraciones se inscribirán en sendos Registros de Intereses constituidos en el Ayuntamiento: el **Registro de Causas de Posible Incompatibilidad y de Actividades** y el **Registro de Bienes Patrimoniales**. La llevanza y custodia de los Registros de Intereses corresponderá en exclusiva al secretario general del Pleno. • El **Registro de Causas de Posible Incompatibilidad y de Actividades es público.** El acceso al **Registro de Bienes Patrimoniales exigirá acreditar un interés legítimo directo**, entendiéndose que los concejales están legitimados para solicitar el acceso a los documentos existentes en dicho Registro, cuando fuesen necesarios en el ejercicio de su cargo. El **Registro Especial de Intereses** se ajustará a la normativa que dicte la Comunidad de Madrid.

2.2.4.- LOS GRUPOS POLÍTICOS.

Disposición general.	A efectos de su actuación corporativa, **los concejales del Ayuntamiento de Madrid se constituirán en grupos políticos**, excepto aquellos que tengan la consideración de miembros no adscritos.
Adscripción a los grupos políticos.	La adscripción a los grupos municipales se regirá por las siguientes normas: a) Se constituirá un grupo municipal **por cada lista electoral que hubiera obtenido representación en el Ayuntamiento**. Para poder constituir y mantener un grupo municipal será necesario contar con un **mínimo de dos concejales**, con excepción del Grupo Mixto. b) Ningún concejal podrá quedar adscrito a más de un grupo municipal. c) Ningún concejal podrá pertenecer a un grupo municipal diferente de aquel que corresponda a la lista electoral de la que hubiera formado parte, salvo el caso del Grupo Mixto. Las formaciones políticas que integren una coalición electoral podrán formar grupos independientes cuando se disuelva la coalición correspondiente, siempre que tengan dos concejales, como mínimo. d) Los concejales que pertenezcan a un mismo partido no podrán constituir grupos municipales separados.
Constitución de los grupos municipales.	Los grupos políticos **se constituirán mediante escrito** dirigido al presidente y suscrito por todos sus integrantes que se presentará en la Secretaría General del Pleno, dentro de los **cinco días hábiles** siguientes a la constitución de la Corporación. En el escrito se hará constar la denominación del grupo y el nombre del portavoz, del portavoz adjunto y del secretario.

	Los miembros de la Corporación que adquieran su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la Corporación se incorporarán al grupo correspondiente a la lista en la que hubieran concurrido a las elecciones.
Grupo Mixto.	Grupo Mixto **es el formado por todos aquellos concejales que hubieran concurrido a las elecciones municipales en formaciones que no hubieran alcanzado el mínimo de dos escaños para formar grupo propio**. El Grupo Mixto tendrá derechos análogos a los del resto de los grupos. Los integrantes del Grupo Mixto podrán ejercer por rotación el cargo de portavoz, según el orden que ellos mismos determinen. Salvo acuerdo en contra de sus miembros, en los debates del Pleno el tiempo que corresponde al portavoz se distribuirá por partes iguales entre los miembros del grupo.
Dotación económica.	El Pleno, con cargo a los presupuestos anuales del Ayuntamiento, podrá asignar a los grupos políticos **una dotación económica** que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Los grupos políticos deberán llevar una **contabilidad específica de la dotación** a que se refiere el apartado anterior, que pondrán a disposición del Pleno, siempre que éste lo pida.
Miembros no adscritos.	Tendrán la consideración de miembros no adscritos los **concejales que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia**. • Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario general del Pleno podrá dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que se notifique la acreditación de las circunstancias señaladas. • Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla. • Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. No tendrán derecho al componente fijo de la dotación económica a que se refiere el artículo anterior y podrán percibir el 50 por 100 del componente variable.
Medios personales y materiales.	Para el desarrollo de sus funciones, los grupos municipales dispondrán de **locales adecuados** y del **personal administrativo** y el **soporte técnico necesario**, en los términos establecidos por la legislación de régimen local.

Información.	Información Los grupos municipales **podrán distribuir información escrita en las dependencias municipales** e incluso fijarla en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, en el lugar que expresamente se les asigne.

2.3.- ORGANIZACIÓN DEL PLENO.

2.3.1.- PRESIDENTE DEL PLENO.

Funciones.	En su condición de órgano de dirección del Pleno, **el presidente asegura la buena marcha de sus trabajos, convoca y preside las sesiones, dirige los debates y mantiene el orden de los mismos**. Corresponde al presidente cumplir y hacer cumplir el presente reglamento, interpretándolo en caso de duda y supliéndolo en caso de omisión. El presidente desempeña, asimismo, todas las demás funciones que le confieren las Leyes y este reglamento.
Delegación.	La presidencia del Pleno **le corresponde al alcalde**, quien podrá delegarla, cuando lo estime oportuno, en uno de los concejales
Suplencia.	En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el presidente del Pleno, si el alcalde no hubiera delegado la presidencia, **será sustituido por un teniente de alcalde**, atendiendo al orden de su nombramiento, que podrá alterarse cuando el sustituto haya de ejercer como ponente en algún asunto sometido a debate. • Si la presidencia estuviera delegada, la suplencia se ajustará a los términos previstos en la delegación. • La suplencia se producirá sin necesidad de un acto declarativo expreso al respecto, debiéndose dar cuenta al Pleno de esta circunstancia.

2.3.2.- SECRETARÍA GENERAL.

Funciones.	El Pleno contará con un secretario general, que lo será también de las Comisiones, a quien le corresponderá, bajo la dirección del presidente, la **asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, técnico y administrativo de dichos órganos**. El titular de la Secretaría General del Pleno tiene carácter de **órgano directivo** y su nombramiento corresponde al presidente. La **Secretaría General del Pleno** está integrada por su titular y el personal municipal en que se estructuren las diferentes unidades y servicios dependientes de aquélla.
Competencias.	Corresponderán al secretario general del Pleno las siguientes **funciones**: a) La función de **fe pública** respecto de las actuaciones del Pleno y de sus Comisiones. A este respecto, le corresponden, entre otras funciones, la redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y autorización de las mismas, con el visto bueno del presidente del Pleno, y la expedición, con el visto bueno del presidente, de las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten.

	b) La **asistencia al presidente** para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y las Comisiones. c) La **comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios**, incluida la remisión a la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad de Madrid de la copia o, en su caso, extracto, de los actos y acuerdos del Pleno. d) El **asesoramiento legal al Pleno y a las Comisiones**, que será **preceptivo** en los siguientes supuestos: - 1º Cuando así lo ordene el presidente o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse. - 2º Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial. - 3º Cuando una Ley así lo exija en las materias de la competencia plenaria. - 4º Cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, lo solicite el presidente o la cuarta parte, al menos, de los concejales. - 5º En el supuesto del ejercicio de la iniciativa popular prevista en la legislación de Régimen Local. e) Las funciones que la **legislación electoral** asigna a los secretarios de los Ayuntamientos. f) La **llevanza y custodia del registro de intereses** de miembros de la Corporación. g) La **dirección del funcionamiento del Registro** del Pleno. El secretario general del Pleno **ejercerá sus funciones con autonomía** y, para el cumplimiento de las mismas, podrá recabar de todos los órganos y servicios del Ayuntamiento de Madrid cuanta información considere necesaria.
Estructura y dotaciones.	Para el desarrollo de sus funciones y competencias, la Secretaría General dispondrá de **locales adecuados, del personal y del soporte técnico necesarios**.
Registro del Pleno.	De la Secretaría General dependerá un **Registro propio y diferenciado** del de los demás órganos del Ayuntamiento, dedicado al asiento de las iniciativas y a la entrada y salida de los documentos relacionados con el Pleno y sus Comisiones.
Emisión de informes.	Las solicitudes de **informe preceptivo** de la Secretaría General del Pleno formuladas por el presidente o por el número de concejales previsto deberán presentarse en el Registro del Pleno. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de los informes verbales que pueda emitir el secretario general en el transcurso de una sesión del Pleno a requerimiento de su presidente. El plazo para la emisión de los informes que preceptivamente corresponda emitir a la Secretaría General del Pleno será de **diez días**, siempre que obre en dicha Secretaría la documentación y antecedentes necesarios para su emisión.

2.2.3.- JUNTA DE PORTAVOCES.

Composición y constitución.	La Junta de Portavoces, **órgano deliberante y consultivo**, estará presidida por el presidente del Pleno o el concejal en que delegue e **integrada por los portavoces y los secretarios de los grupos municipales**. La Junta de Portavoces quedará constituida por resolución del presidente del Pleno, tan pronto como se hubiera formalizado la designación de sus integrantes. Las modificaciones de su composición se ajustarán al mismo trámite.
Funciones.	Corresponde a la Junta de Portavoces **debatir el orden del día de las sesiones ordinarias del Pleno**. En particular, le corresponden las siguientes **funciones**: a) Determinar los asuntos incluidos en el orden del día sobre los que se va a entablar debate. b) Establecer el orden de intervención de los grupos. c) Fijar los tiempos en el debate. Podrá ser tratada por la Junta de Portavoces, además, cualquier otra cuestión relacionada con el funcionamiento de las sesiones del Pleno.
Adopción de acuerdos.	Los acuerdos de la Junta de Portavoces se adoptan por **voto ponderado.**

2.4.- FUNCIONAMIENTO DEL PLENO.

2.4.1.- LAS SESIONES.

CLASES DE SESIONES.	
Clases de sesiones.	Las sesiones del Pleno podrán ser **ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente.**
Sesiones ordinarias.	Son sesiones ordinarias las que **se celebran con arreglo a una periodicidad preestablecida**. Al comienzo del mandato, el Pleno fijará, a propuesta del presidente, la periodicidad de las sesiones ordinarias, respetando, en todo caso, la periodicidad mínima mensual establecida por la legislación básica de régimen local. Determinada la periodicidad de las sesiones ordinarias, corresponderá al presidente fijar el día y la hora de cada sesión. La fijación de la sesión se acordará en los diez primeros días de cada mes, si bien se podrá modificar posteriormente.
Sesiones extraordinarias.	El Pleno celebrará sesión extraordinaria **cuando así lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación**.
Sesiones extraordinarias a solicitud de	Ningún concejal podrá solicitar más de tres sesiones extraordinarias del Pleno al año.

los concejales.	La **convocatoria se solicitará por escrito**, en el que se especificará el asunto que la motiva y, en caso de que se pretenda adoptar un acuerdo, se incluirá el texto que se quiera someter a debate y votación. • La celebración del Pleno extraordinario no podrá demorarse más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, sin que se pueda incorporar el asunto propuesto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario, si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria. • Si el presidente no convocase el Pleno extraordinario para su celebración en el plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el secretario general del Pleno a todos los miembros de la Corporación al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. • En ausencia del presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno será presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad entre los presentes.
Sesiones extraordinarias de carácter urgente.	Las sesiones extraordinarias urgentes **podrán ser convocadas por el presidente, cuando la urgencia del asunto o los asuntos a tratar no permita la convocatoria con la antelación mínima establecida** en este Reglamento. El primer punto del orden del día será el pronunciamiento sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión.

OTRAS DISPOSICIONES.	
Presencia del Gobierno.	Los miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, con independencia de que ostenten o no la condición de concejales, **podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates**, sin perjuicio de las facultades de ordenación que corresponden a su presidente.
Lugar de celebración.	El Pleno celebrará sus sesiones en la **sede de la Corporación**, radicada en las Casas Consistoriales de la plaza de la Villa, de Madrid. En los casos de fuerza mayor, el presidente podrá disponer su celebración en otro edificio habilitado al efecto.
Duración.	1. Todas las sesiones respetarán el **principio de unidad de acto** y se procurará que finalicen el mismo día que comiencen. 2. Durante el transcurso de la sesión, el presidente podrá acordar las interrupciones que estime convenientes para permitir las deliberaciones de los grupos o por otros motivos. También podrá dar un período de descanso, cuando la duración de la sesión así lo aconseje. 3. En caso de que se den circunstancias que impidan o dificulten seriamente la continuación de la sesión, el presidente podrá interrumpirla y decidir, previa consulta con los portavoces de los grupos, cuándo se reanuda la sesión interrumpida o si los asuntos pendientes se incluyen en el Pleno siguiente.
Publicidad.	Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales **son públicas**. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. • Para ampliar la difusión del desarrollo de las sesiones podrán utilizarse sistemas de

	megafonía, circuitos de televisión o redes de comunicación tales como internet. • No se permitirán manifestaciones de agrado o desagrado por parte del público. En casos extremos, el presidente podrá ordenar la expulsión de las personas que por cualquier motivo impidan el normal desarrollo.

2.4.2.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA.

CONVOCATORIA.	
Convocatoria.	Las **sesiones plenarias** han de convocarse, al menos, con **dos días hábiles de antelación**, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. A la convocatoria se unirá el **orden del día y el borrador del acta de la sesión anterior**.
Distribución.	1. La convocatoria, junto con la documentación que la acompaña, se comunicará a los concejales y a los restantes miembros de la Junta de Gobierno Local, en las dependencias municipales de los distintos grupos políticos. 2. La convocatoria se podrá comunicar por medios telemáticos y se entenderá realizada desde el momento en que esté disponible, en cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, para los miembros de la Corporación.
Documentación de los asuntos.	La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los concejales y de los miembros de la Junta de Gobierno Local, desde el momento de la convocatoria, en la Secretaría General del Pleno.

ORDEN DEL DÍA.	
Fijación.	El orden del día será fijado por el **presidente**. En la fijación del orden del día, el presidente podrá ser asistido por el concejal que tenga a su cargo las relaciones con el Pleno y por el secretario general del Pleno.
Estructura.	El desarrollo de las sesiones ordinarias podrá ajustarse a la siguiente **estructura**: 1. **Aprobación del acta de la sesión anterior.** 2. **Parte resolutiva**: 2.1. Propuestas del alcalde. 2.2. Propuestas de la Junta de Gobierno, de sus miembros y de los demás concejales con responsabilidades de gobierno. 2.3. Proposiciones de grupos políticos. 2.4. Proposiciones de iniciativa popular. **3. Parte de información, impulso y control:** 3.1. Preguntas. 3.2. Interpelaciones. 3.3. Comparecencias. 3.4. Información del equipo de gobierno.

	3.5. Recomendaciones de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción 4. **Declaraciones institucionales.** 5. **Mociones de urgencia.**
Calificación y número máximo de iniciativas.	El presidente, oído el secretario general, podrá modificar la calificación dada a una iniciativa por su autor, atendiendo a su contenido. En cada sesión del Pleno, se sustanciarán, como máximo, **seis iniciativas por cada grupo político**, incluyendo proposiciones (incluidas las subsiguientes a las interpelaciones), preguntas, interpelaciones, comparecencias, declaraciones institucionales y mociones de urgencia.

2.4.3.- DESARROLLO DE LAS SESIONES.

Válida constitución.	Antes del comienzo formal de la sesión, el secretario procederá a **comprobar el quórum de válida constitución.** • El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de **un tercio del número legal de miembros del mismo.** En todo caso, se requerirá la asistencia del presidente y del secretario del Pleno o de quienes legalmente les sustituyan. • Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.
Aprobación del acta de la sesión anterior.	Al comienzo de la sesión, el presidente del Pleno preguntará si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan. En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho. Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
Orden de los asuntos.	Todos los asuntos **se debatirán y votarán por el orden** en que estuviesen relacionados en el orden del día. No obstante, el presidente podrá alterar el orden de los asuntos. Cuando varios asuntos guarden relación entre sí, podrán debatirse conjuntamente si así lo decide el presidente, oída la Junta de Portavoces, si bien la votación de cada uno de ellos deberá llevarse a cabo por separado.
Asuntos retirados o sobre la mesa.	Los autores de las distintas iniciativas **podrán retirarlas antes de que comience la deliberación del asunto correspondiente.** • El presidente podrá retirar un asunto cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y ésta no pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día, o en el acordado durante el transcurso de la sesión de conformidad con el artículo anterior. • Cualquier concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden de día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes, y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta o proposición de acuerdo.

	• En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día que requieran informe preceptivo de la Secretaría General del Pleno o de la Intervención General, si no pudieran emitirlo en el acto, deberán solicitar del presidente que se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión. Cuando dicha petición no fuera atendida, el secretario general del Pleno lo hará constar expresamente en el acta.

2.4.4.- LOS DEBATES.

Ordenación de los debates.	**Corresponde al presidente del Pleno dirigir los debates y mantener el orden de los mismos.** En la administración del tiempo de debate, el presidente tendrá en cuenta lo acordado por la Junta de Portavoces en cuanto a la determinación de los asuntos objeto de debate, los turnos de intervenciones y la duración de éstas.
Asuntos con debate y sin debate.	En los **asuntos sin debate**, el enunciado del punto del orden del día se dará por leído y, acto seguido, el presidente solicitará posición de voto, a fin de adoptar el acuerdo que proceda. En los **asuntos con debate**, antes de que el presidente lo abra el secretario dará lectura al enunciado.
Ausencia por causa de abstención.	En el supuesto de que, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, algún miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el salón del Pleno mientras se discute y vota el asunto.

2.4.5.- LAS VOTACIONES.

Carácter y sentido de voto.	El voto de los concejales **es personal e indelegable**. El voto **puede emitirse en sentido afirmativo o negativo**, pudiendo los miembros de la Corporación **abstenerse de votar**. • A efectos de la votación correspondiente se considerará que se abstienen los concejales que se hubieran ausentado del salón de sesiones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación. En el supuesto de que se hubieran reintegrado al salón de sesiones antes de la votación podrán tomar parte en la misma. En el caso de votaciones con resultado de **empate**, se efectuará una nueva votación y, si persistiera el empate, decide el voto de calidad del alcalde.
Clases de votaciones.	Las votaciones pueden ser **ordinarias, nominales y secretas**. • Son **ordinarias** las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención. • Son **nominales** aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el presidente y en la que cada miembro de la Corporación, al ser llamado, responde en voz alta "sí", "no" o "me abstengo". • Son **secretas** las que se realizan por papeleta que cada miembro de la Corporación vaya depositando en una urna.

	Los Concejales que disfruten del **permiso de maternidad o paternidad**, así como aquellos que padezcan **enfermedad grave** que claramente impida su asistencia personal a la sesión, podrán asistir a distancia a las sesiones plenarias mediante videoconferencia u otro procedimiento similar, participando en el debate y votación de los asuntos a tratar, siempre que quede garantizado el sentido del voto y de su libertad para emitirlo. Por la Presidencia del Pleno se adoptará una resolución reguladora del funcionamiento del sistema de asistencia a distancia mediante videoconferencia, en la que se determinarán los medios informáticos y de todo tipo a utilizar y las garantías que se consideren necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones de fe pública por la Secretaría General del Pleno.
Sistema de votación.	El **sistema normal será la votación ordinaria**. La **votación nominal** requerirá la solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria. La **votación secreta** se utilizará para la elección del alcalde. También podrá ser secreta la votación cuando el asunto afecte al derecho constitucional al honor, la intimidad personal o familiar o la propia imagen, si así se acuerda por mayoría absoluta.
Quórum de adopción de acuerdos.	El Pleno adopta sus acuerdos, como regla general, **por mayoría simple** de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. Se entenderá que hay **mayoría absoluta** cuando los votos afirmativos son más de la mitad del número legal de miembros de la Corporación.
Momento y forma.	Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación. • Antes de comenzar la votación el presidente planteará clara y concisamente los términos de la misma y la forma de emitir el voto. • Una vez iniciada la votación, no puede interrumpirse por ningún motivo. Durante el desarrollo de la votación el presidente no concederá el uso de la palabra y ningún concejal podrá entrar en el salón o abandonarlo. • Terminada la votación ordinaria, el presidente declarará lo acordado. • Si la votación es nominal o secreta, una vez terminada el secretario general computará los sufragios emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual el presidente proclamará el acuerdo adoptado.
Explicación de voto.	Proclamado el acuerdo, los grupos que no hubieren intervenido en el debate o que tras éste hubieren cambiado el sentido de su voto, podrán solicitar del presidente un turno de explicación de voto.

2.4.6.- LAS ACTAS.

Actas.	De cada sesión se extenderá **acta por el secretario general del Pleno**, en la que, como mínimo, constarán los siguientes extremos: a) Fecha y hora del comienzo y el fin de la sesión. b) Nombre del presidente y de los demás asistentes. c) Relación de asuntos tratados. d) Votos emitidos y acuerdos adoptados.

	Asimismo, el acta deberá recoger sucintamente las opiniones emitidas, sin perjuicio de que se puedan transcribir íntegramente las intervenciones en la propia acta o bien en el diario de sesiones.

2.4.7.- LA DISCIPLINA.

Uso de la palabra.	Los concejales **podrán hacer uso de la palabra previa autorización del presidente**. Una vez obtenida no podrán ser interrumpidos sino por el presidente para advertirles que se ha agotado el tiempo, llamarles a la cuestión o al orden o retirarles la palabra, lo cual procederá una vez transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles dos veces que concluyan.
Cuestiones de orden.	En cualquier momento, los miembros de la Corporación podrán pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando la norma cuya aplicación se reclama. El presidente resolverá lo que proceda, sin que por este motivo pueda entablarse debate alguno.
Intervenciones por alusiones.	Cuando, a juicio del presidente, en el desarrollo de un debate se hicieran alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad de la persona o conducta de un concejal, podrá concederse al aludido el uso de la palabra por tiempo no superior a tres minutos para que, sin entrar en el fondo del asunto objeto de debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas.
Llamadas al orden.	El presidente podrá **llamar al orden** a cualquier miembro de la Corporación que: a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad. b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones. c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el presidente podrá ordenarle que abandone el Pleno, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

2.5.- PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS.

2.5.1.- PROPUESTAS Y PROPOSICIONES.

Iniciativa.	**El Pleno adoptará acuerdos a iniciativa del alcalde, de la Junta de Gobierno, de sus miembros, de los demás concejales, de los grupos políticos y a iniciativa popular**. • Los **proyectos de acuerdo del alcalde y del resto del equipo de gobierno** reciben el nombre de **propuestas**. • Los **proyectos de acuerdo de los demás concejales y de los grupos políticos y los de iniciativa popular** reciben el nombre de **proposiciones.**

Presentación.	Las **propuestas** deberán presentarse ante la Secretaría General del Pleno con antelación suficiente para su inclusión en el orden del día que acompaña a la convocatoria de la sesión correspondiente. Las **proposiciones** habrán de presentarse con al menos cinco días hábiles de antelación respecto de la sesión correspondiente.
Necesidad de dictamen.	Las propuestas del alcalde y las proposiciones no deberán ir dictaminadas por la Comisión del Pleno necesariamente. Las demás propuestas deberán ir siempre dictaminadas por la Comisión competente por razón de la materia.
Intervenciones.	El debate de las propuestas y las proposiciones en el Pleno se iniciará con una intervención del autor de la iniciativa, a la que seguirán las intervenciones que se fijen por la Junta de Portavoces.

2.5.2.- MOCIONES DE URGENCIA.

Tramitación.	Los concejales, con el visto bueno del portavoz, **podrán someter a la consideración del Pleno una moción por razones de urgencia.** • Las mociones se formularán por escrito y se podrán presentar hasta las catorce horas del día anterior al del Pleno, salvo en el supuesto de que posteriormente se produzcan acontecimientos relevantes e imprevisibles, en cuyo caso se podrán presentar durante la sesión plenaria. La Secretaría General del Pleno dará traslado de las mociones a los portavoces de los grupos políticos. • El autor de la moción justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. • Sólo si el resultado de la votación fuera positivo, se procederá al debate y votación del proyecto de Acuerdo de que se trate, con arreglo al desarrollo previsto para las proposiciones de los grupos políticos.

2.5.3.- ENMIENDAS.

Clases y tramitación.	**Enmienda es la propuesta de modificación de una propuesta, una proposición o una moción, presentada en la Secretaría General del Pleno por cualquier miembro de la Corporación**. Las enmiendas podrán ser **de supresión, de modificación, de adición y transaccionales**. • Las enmiendas se presentarán mediante escrito dirigido al presidente y suscrito por el portavoz del grupo. Las enmiendas a las mociones y las enmiendas transaccionales a las propuestas y proposiciones se podrán presentar hasta que se inicie la deliberación del asunto a que se refieran. Los demás tipos de enmiendas a las propuestas y proposiciones se podrán presentar con una antelación mínima de veinticuatro horas respecto del inicio de la sesión. La Secretaría General del Pleno dará traslado de las enmiendas a los portavoces de los grupos políticos. • Únicamente se admitirán enmiendas "in voce", cuando sean transaccionales o tengan la finalidad de subsanar errores materiales, incorrecciones técnicas o semánticas o simples omisiones.

	• En el debate de las enmiendas podrá intervenir cinco minutos el ponente y cinco minutos cada uno de los grupos políticos. • Si el autor de la iniciativa lo desea, el texto inicial de la propuesta, proposición o moción se someterá a votación antes de proceder a la votación de la enmienda y, en su caso del texto de la iniciativa resultante de su aceptación o rechazo.

2.6.- INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL.

2.6.1.- PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL.

Destinatario, forma y contenido.	**Los concejales podrán formular preguntas de respuesta oral en Pleno dirigidas al equipo de gobierno**. Las preguntas deberán presentarse por escrito ante la Secretaría General del Pleno. El escrito no podrá contener más que la escueta y estricta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, una situación o una información, o sobre si se ha tomado o va a tomar alguna decisión en relación con algún asunto, dentro del ámbito de competencia municipal.
Inadmisión.	El presidente, oída la Junta de Portavoces, **no admitirá a trámite las preguntas en los siguientes supuestos**: a) Las que se refieran a asuntos ajenos al ámbito de competencia del Ayuntamiento. b) Las preguntas que sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier otra persona singularizada. c) Las preguntas en cuyos antecedentes o formulación se profieran palabras o viertan conceptos contrarios a las reglas de cortesía. d) Las preguntas que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica. e) Las que pudieran ser reiterativas de otra pregunta de respuesta oral sustanciada durante el mismo año natural.
Presentación.	Estarán en condiciones de ser incluidas en el orden del día del Pleno las preguntas de respuesta oral presentadas en la Secretaría con **al menos cinco días hábiles de antelación** respecto de la sesión correspondiente. • El equipo de gobierno podrá solicitar, por una sola vez respecto de cada pregunta de respuesta oral en Pleno, que sea pospuesta e incluida en el orden del día de la sesión plenaria siguiente. • La Secretaría General elaborará semanalmente una relación de las preguntas de respuesta oral en Pleno pendientes de sustanciación.
Debate.	La sustanciación de las preguntas de respuesta oral en Pleno dará lugar a la escueta formulación de la pregunta por el concejal, a la que contestará el miembro del equipo de gobierno encargado de responder en nombre de éste. El concejal autor de la pregunta podrá intervenir a continuación para repreguntar o replicar, contestando seguidamente el miembro del equipo de gobierno, que cierra el debate.

	El tiempo para la tramitación de cada pregunta **no podrá exceder de seis minutos**, repartidos a partes iguales por el presidente entre las dos partes que intervienen.

2.6.2.- INTERPELACIONES.

Destinatario, forma y contenido.	Los concejales con el visto bueno del portavoz del grupo municipal, y los propios grupos, podrán **formular interpelaciones en Pleno** dirigidas al equipo de gobierno. Las interpelaciones **deberán presentarse por escrito** ante la Secretaría General del Pleno. Las interpelaciones versarán sobre los motivos o propósitos de la actuación de la Junta de Gobierno o de alguna Concejalía o Consejería-Delegada de Gobierno en cuestiones de política general.
Inadmisión.	El presidente, oída la Junta de Portavoces, **no admitirá a trámite las interpelaciones en los siguientes supuestos**: a) Aquellas cuyo contenido no fuera propio de una interpelación, en cuyo caso se comunicará a su autor para su conversión en pregunta. b) Las interpelaciones en cuyos antecedentes o formulación se profieran palabras o viertan conceptos contrarios a las reglas de cortesía. c) Las que pudieran ser reiterativas de otra interpelación sustanciada durante el mismo año natural. Podrán acumularse a efectos de tramitación las interpelaciones relativas al mismo objeto u objetos conexos entre sí.
Presentación.	Estarán en condiciones de ser incluidas en el orden del día del Pleno las interpelaciones presentadas en la Secretaría con al menos **siete días hábiles de antelación** respecto de la sesión correspondiente.
Debate.	Las interpelaciones se sustanciarán ante el Pleno dando lugar a un turno de exposición por el autor de la interpelación, a la contestación del equipo de gobierno y a sendos turnos de réplica y dúplica. Las primeras intervenciones no podrán exceder de diez minutos ni las segundas de cinco. Después de la intervención del interpelante y del equipo de gobierno, podrán hacer uso de la palabra, por tiempo de cinco minutos para fijar su posición, un representante de cada grupo político, excepto de aquel del que proceda la interpelación o al que pertenezca el concejal autor de la misma. El equipo de gobierno podrá contestar a las anteriores intervenciones por tiempo de cinco minutos.
Proposición subsiguiente.	**Toda interpelación podrá dar lugar a una proposición**, que se tramitará conforme a lo previsto con carácter general por este reglamento para las proposiciones, con las siguientes especialidades: a) La proposición se presentará en los dos días siguientes a la sesión en que se sustancie la interpelación. b) La proposición será incluida en el orden del día de la sesión plenaria siguiente a aquella en que se haya sustanciado la interpelación previa, salvo que el presidente del Pleno, oída la Junta de Portavoces, resuelva su inadmisión a trámite porque su contenido no resulte congruente con la interpelación previa.

2.6.3.- COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO.

Objeto y destinatario.	Los **concejales con responsabilidades de gobierno y los miembros de la Junta de Gobierno Local que no ostenten la condición de concejal comparecerán ante el Pleno** para informar sobre un asunto determinado de su competencia, bien a petición propia, bien a iniciativa de un grupo político o de la quinta parte de los concejales.
Inadmisión.	El presidente, oída la Junta de Portavoces, no admitirá a trámite las comparecencias en los mismos supuestos previstos para las preguntas del art. 87.
Presentación.	Estarán en condiciones de ser incluidas en el orden del día del Pleno las solicitudes de comparecencia presentadas en la Secretaría General con **al menos seis días hábiles** de antelación respecto de la sesión correspondiente. En cada sesión se podrá sustanciar, como máximo, una solicitud de comparecencia por cada grupo político. La Secretaría del Pleno elaborará semanalmente una relación de las comparecencias en Pleno pendientes de celebración.
Desarrollo.	El desarrollo de las comparecencias se ajustará a los siguientes **trámites**: a) Exposición oral del grupo político o de uno de los concejales autores de la iniciativa, por un tiempo máximo de cinco minutos, al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan la comparecencia. En las comparecencias a petición propia se omitirá este trámite. b) Intervención del compareciente por un tiempo máximo de quince minutos. c) Intervención de los representantes de los grupos políticos, por un tiempo máximo de diez minutos cada uno, para fijar posiciones, hacer observaciones o formular preguntas. d) Contestación del compareciente, por un tiempo máximo de diez minutos.
Comparecencias Oficina Fraude y Corrupción.	El **titular de la Dirección de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción** comparecerá ante el Pleno en los supuestos previstos en el Reglamento Orgánico de la Oficina. El desarrollo de las comparecencias se ajustará a los siguientes trámites a) Exposición oral del titular de la Dirección de la Oficina por un tiempo máximo de 25 minutos. b) Intervención de los representantes de los grupos políticos por un tiempo máximo de diez minutos cada uno, para fijar posiciones, hacer observaciones o formular preguntas. c) Contestación del titular de la Dirección de la Oficina, por un tiempo máximo de 20 minutos

2.6.4.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD.

Con **carácter anual** y **durante el primer semestre** se celebrará una **sesión extraordinaria del Pleno dedicada al debate del estado de la ciudad**. No habrá lugar a realizar dicho debate durante el año en que se hubiesen celebrado las elecciones municipales.

- Corresponderá al alcalde la primera exposición sobre la situación general de la ciudad y las líneas maestras de su acción de gobierno.
- A continuación, se someterá a debate la intervención del alcalde y podrán hacer uso de la palabra los portavoces de los grupos políticos por tiempo no superior a quince minutos cada uno.

- Finalizada la intervención de los portavoces se iniciará un turno de réplica a cargo del alcalde o del miembro de la Junta de Gobierno que libremente determine. Finalizada la réplica se levantará la sesión.
- En este Pleno extraordinario no se adoptarán acuerdos.

2.6.5.- DECLARACIONES INSTITUCIONALES.

El Pleno podrá aprobar **declaraciones institucionales** sobre cuestiones de interés general, relativas o no a las materias enumeradas en los artículos 25, 26 y 28 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Estarán en condiciones de ser incluidas en el orden del día del Pleno las declaraciones institucionales presentadas en la Secretaría General con **al menos cinco días hábiles de antelación** respecto de la sesión correspondiente.

2.6.6.- MOCIÓN DE CENSURA Y CUESTIÓN DE CONFIANZA.

La votación de la moción de censura al alcalde y de la cuestión de confianza planteada por éste será pública, **se realizará mediante llamamiento nominal** y se regirá en todos sus aspectos por lo dispuesto en la legislación electoral general.

2.7.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE NORMAS.

2.7.1.- DISPOSICIONES GENERALES.

Ámbito de aplicación.	El presente título se aplicará al **procedimiento de elaboración de ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones de carácter general**, así como a sus modificaciones, salvo lo previsto en este mismo título respecto de la tramitación y aprobación de los presupuestos
Iniciativa normativa.	La **iniciativa para la aprobación de normas municipales** corresponde a: a) La Junta de Gobierno Local. b) Los concejales. c) La iniciativa popular. Se tramitarán como **proyectos** aquellos que se hayan presentado por la Junta de Gobierno. El resto de supuestos se tramitarán como **proposiciones.**
Plazos.	El presidente del Pleno podrá acordar la prórroga o reducción de los plazos establecidos en este título, si concurre una causa que lo justifique. Salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán superiores a otro tanto del plazo, ni las reducciones inferiores a su mitad.

2.7.2.- PROYECTOS.

Documentación del proyecto.	Los proyectos se acompañarán del **expediente de la Junta de Gobierno Local.**
Aprobación inicial.	Una vez ejercida la iniciativa normativa por la Junta de Gobierno, el **proyecto, junto con la documentación complementaria**, será remitido **al secretario general del Pleno**, quien se **lo remitirá a la Comisión competente** y abrirá un plazo de **diez días**, contado desde la recepción del proyecto por los portavoces de los grupos en la Comisión, para la **presentación de enmiendas**. Este plazo no se abrirá cuando exista acuerdo de todos los grupos respecto al proyecto. En este caso, se presentará directamente para su dictamen por la Comisión. Debatidas las enmiendas, se dictaminará el proyecto por la Comisión **y se elevará al Pleno para su aprobación inicia**l. Los grupos políticos, dentro de los dos días siguientes a la terminación del dictamen de la Comisión competente, **deberán comunicar por escrito las enmiendas** que, habiendo sido debatidas y votadas en Comisión y no incorporadas al dictamen, pretendan defender en el Pleno.
Información pública.	En el acuerdo de aprobación inicial, el Pleno dispondrá la **apertura del período de información pública y audiencia a los interesados** por un tiempo que, en todo caso, respetará el plazo mínimo de treinta días establecido por la legislación de régimen local. La Secretaría General del Pleno dará traslado del acuerdo de aprobación inicial a la Junta de Gobierno, para que la Concejalía competente reciba las reclamaciones y sugerencias de los ciudadanos. Además del anuncio por los medios establecidos en la legislación, el texto normativo se difundirá a través de la página web del Ayuntamiento.
Aprobación definitiva por falta de alegaciones.	En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia y se convierta por ello en definitivo el acuerdo de aprobación de la norma hasta entonces provisional, la Junta de Gobierno comunicará dicha circunstancia a la Secretaría General, que llevará a cabo las gestiones oportunas para dar cuenta de la aprobación definitiva al Pleno en la siguiente sesión que celebre.
Aprobación definitiva en caso de alegaciones.	En el caso de que se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, **la Junta de Gobierno procederá a valorarlas** y decidirá si, como consecuencia de dicha valoración, modifica o mantiene el texto inicial. Tanto si se modifica el texto inicial como si se mantiene, la Junta de Gobierno elevará al Pleno una propuesta de acuerdo con dos determinaciones: la resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas y la aprobación definitiva del texto resultante de dicha resolución. La propuesta deberá ir acompañada de una memoria que contenga la valoración de las alegaciones. En el caso de que no se hubieran introducido modificaciones del texto inicial, no se podrán presentar enmiendas en el trámite de Comisión ni el de Pleno. En el caso de que se hubieran introducido modificaciones del texto inicial, en el trámite de Comisión los miembros de la misma dispondrán de un plazo de cinco días para presentar enmiendas, que sólo podrán versar sobre las modificaciones introducidas.

	Los grupos políticos, dentro de los dos días siguientes a la terminación del dictamen de la Comisión competente, deberán comunicar por escrito las enmiendas que, habiendo sido debatidas y votadas en Comisión y no incorporadas al dictamen, pretendan defender en el Pleno.

2.7.3.- PROPOSICIONES.

La **tramitación de las proposiciones** se regirá por las normas establecidas en el presente reglamento respecto de los proyectos normativos, con las especialidades siguientes:

a) Presentada una proposición, acompañada de la exposición de motivos y de los antecedentes correspondientes, se someterá por un plazo de treinta días a informe jurídico y, en su caso, a informe técnico y económico. Emitidos estos informes, se seguirá el procedimiento previsto para los proyectos normativos.

b) Tras el período de audiencia e información pública, la Junta de Gobierno Local remitirá las reclamaciones y sugerencias que se reciban a la Comisión del Pleno competente, a efectos de que proceda a su valoración y elabore, en su caso, un nuevo texto de la proposición.

2.7.4.- INICIATIVA POPULAR.

La iniciativa normativa popular se ajustará a lo dispuesto por el **reglamento orgánico de participación ciudadana**.

2.7.5.- PRESUPUESTOS.

Régimen y preferencia.	El **proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento** de Madrid se tramitará por el procedimiento común, con las especialidades establecidas en el presente capítulo. El proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid **gozará de preferencia** en la tramitación con respecto a los demás trabajos del Pleno.
Ámbito.	La tramitación del proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid se referirá a las **bases de ejecución, al estado de autorización de gastos y al estado de previsión de ingresos**, sin perjuicio del estudio de los demás documentos que deban acompañarlo.
Calendario de tramitación.	Presentado al Pleno Municipal el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid se remitirá a la Comisión competente, acordándose la apertura del **plazo de presentación de enmiendas**. • La Comisión establecerá el calendario de tramitación del proyecto presentado. • Conforme al calendario aprobado los miembros de la Junta de Gobierno y los demás concejales con responsabilidad de gobierno comparecerán ante la Comisión competente para informar sobre el contenido de los créditos de los programas presupuestarios de su responsabilidad. • El plazo de presentación de enmiendas deberá finalizar, en todo caso, con posterioridad a la terminación del trámite de comparecencias referido en el apartado anterior.
Enmiendas.	Las **enmiendas al Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid** podrán ser al articulado de las bases de ejecución, a los estados de gastos o a los estados de ingresos.

	• Las **enmiendas de creación o de incremento de los estados de gastos** del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid sólo podrán ser admitidas a trámite si proponen una baja por igual cuantía en la misma sección presupuestaria. Del mismo modo, las **enmiendas de supresión o minoración a los estados de gastos** del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid sólo podrán ser admitidas si suponen un incremento por igual cuantía en la misma Sección Presupuestaria. • Las **enmiendas de creación o incremento de gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid** deberán recoger la procedencia del importe de las aplicaciones de gastos que se proponen, no pudiendo ser admitidas aquellas enmiendas cuya financiación sea superior, en su conjunto, al crédito inicialmente previsto de la aplicación presupuestaria propuesta. • **No se admitirán enmiendas que supongan incrementos al estado de ingresos**. Las enmiendas a los estados de ingresos que supongan minoración o supresión de los inicialmente previstos, requerirán, para su tramitación, la conformidad de la Junta de Gobierno. A tal efecto la Comisión competente, a través del secretario del Pleno, remitirá a la Junta de Gobierno las enmiendas que pudieran estar incursas en tal supuesto, debiendo manifestar su posición en el plazo de siete días. No obstante lo anterior, la Junta de Gobierno podrá manifestar su disconformidad a la tramitación de enmiendas que supongan disminución al estado de ingresos presupuestarios en cualquier momento del procedimiento de aprobación del Presupuesto, de no haber sido inicialmente consultado en la forma establecida en el párrafo anterior. • Las **enmiendas al articulado de las bases de ejecución** del Presupuesto que supongan creación, supresión, incremento o minoración de los créditos deberán de tener su correspondiente enmienda a los estados de gastos, aplicándose las mismas reglas que las referidas a los mismos. • No se podrán admitir enmiendas al articulado que supongan aumento de los ingresos. Las enmiendas al articulado que supongan disminución de ingresos deberán de tramitarse conforme al procedimiento recogido para los supuestos de enmiendas con minoración en los estados de ingresos.

2.8.- LAS COMISIONES.

2.8.1.- DISPOSICIONES COMUNES.

Clases.	**El Pleno acordará la creación, el número y la denominación de las Comisiones**, que estarán formadas por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno. Las Comisiones del Pleno **podrán ser permanentes o no permanentes**.
Organización.	Cada Comisión tendrá **un presidente y un vicepresidente**, que serán elegidos de entre sus miembros por la propia Comisión en su sesión constitutiva y nombrados por el presidente del Pleno, quien podrá ejercer la presidencia de dicha sesión o delegarla en cualquiera de sus miembros.

	El **secretario de la Comisión** será el secretario general del Pleno o el funcionario en que delegue. Las funciones atribuidas a la Junta de Portavoces respecto del Pleno se ejercerán en las Comisiones por sus presidentes y sus portavoces. Las Comisiones del Pleno dispondrán de los **medios materiales y personales necesarios** para el desarrollo de sus funciones y se celebrarán, preferentemente, en el lugar donde tenga su sede el Pleno.
Funcionamiento.	El funcionamiento de la Comisiones se ajustará a las siguientes reglas: a) La Comisión **se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de sus miembros**, que nunca podrá ser inferior a tres. En todo caso, se requerirá la asistencia del presidente y del secretario de la Comisión o de quienes legalmente les sustituyan. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. b) En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación y, si persistiera el empate, decide el voto de calidad del presidente de la Comisión. c) Los titulares de los órganos directivos podrán asistir a las sesiones, con voz y sin voto.

2.8.2.- COMISIONES PERMANENTES.

Disposiciones generales.	
Clases.	Son **permanentes** las Comisiones **constituidas para asumir de manera habitual el ejercicio de las funciones siguientes**: a) El **estudio, consulta, informe o dictamen de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno**. b) El **seguimiento de la gestión del alcalde y de su equipo de gobierno**, sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general, le corresponde al Pleno. c) Las **funciones resolutorias que el Pleno les delegue**. Estas Comisiones celebrarán sesiones ordinarias con una **periodicidad mensual**. Son asimismo permanentes la **Comisión Especial de Cuentas**, la **Comisión de Vigilancia de la Contratación** y la **Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones**, que ejercerán de manera habitual las funciones que les atribuye el presente Reglamento. La periodicidad de las sesiones de estas Comisiones se establecerá en sus acuerdos de constitución. Las previstas en el apartado 1 son **Comisiones permanentes "ordinarias".** Las previstas en el apartado 2, **Comisiones permanentes "especiales".**
Acuerdos de creación.	Al inicio de cada mandato y a propuesta de su presidente, **el Pleno acordará la creación de las Comisiones permanentes.** Por el mismo procedimiento se podrán modificar posteriormente los acuerdos de creación. El acuerdo de creación de las Comisiones permanentes ordinarias determinará qué comisiones de este tipo se crean, teniendo en cuenta la estructura de la Junta de Gobierno Local y la organización de la Administración Municipal. Cada una de las Comisiones permanentes especiales se creará mediante su propio acuerdo. • Los acuerdos determinarán el número de concejales que formarán cada Comisión y su distribución entre los distintos grupos políticos, atendiendo al principio de proporcionalidad.

Competencia.	Cada Comisión conocerá de los asuntos propios de su competencia. Cuando un asunto afecte a la competencia de dos o más Comisiones, sus respectivos presidentes decidirán si se celebra sesión conjunta o qué Comisión ha de tratarlo. Si no hubiera acuerdo, decidirá el presidente del Pleno.
Designación.	Por resolución del presidente del Pleno, y a propuesta de los respectivos grupos municipales, se nombrarán los miembros de las Comisiones, tanto titulares como suplentes, en su caso, y los portavoces de los grupos en cada una de ellas.
Carácter público.	**Las sesiones de las Comisiones serán públicas**. No obstante, podrá ser secreto el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

Disposiciones específicas de las Comisiones ordinarias.	
Estructura.	El desarrollo de una sesión de la Comisión podrá seguir el siguiente **orden:** a) Dictamen de los asuntos con carácter previo a su elevación al Pleno. b) Acuerdos de la Comisión, por delegación del Pleno: - Propuestas. - Proposiciones. c) Parte de información, impulso y control: - Preguntas. - Comparecencias. - Información del Área. d) Mociones de urgencia. e) Ruegos.
Dictamen de normas.	En el procedimiento de elaboración de normas, el dictamen de la Comisión incluirá el texto inicial del proyecto o la proposición, con las modificaciones resultantes de las enmiendas incorporadas, en su caso.
Dictamen de acuerdos.	En el procedimiento de adopción de acuerdos, **el dictamen de la Comisión** podrá limitarse a mostrar su conformidad o disconformidad con la propuesta que constituya su objeto, o bien formular una alternativa. **El dictamen no es vinculante.**
Acuerdos de la Comisión.	Para la adopción de acuerdos por delegación del Pleno, se podrán presentar en Comisión **propuestas, proposiciones y mociones**.
Preguntas de respuesta oral en Comisión.	Los **concejales podrán formular preguntas de respuesta oral** dirigidas al equipo de gobierno, referidas al ámbito de competencia material de la Comisión correspondiente. Las preguntas de respuesta oral en Comisión se sustanciarán conforme a lo previsto en este Reglamento para las preguntas de respuesta oral en Pleno. Las preguntas de respuesta oral en Comisión podrán ser contestadas por los titulares de los órganos directivos municipales.

Comparecencias en Comisión.	Los concejales con responsabilidades de gobierno, los miembros de la Junta de Gobierno Local que no ostenten la condición de concejal, los titulares de los órganos directivos del Ayuntamiento y los gerentes de las sociedades mercantiles municipales **comparecerán en Comisión**, a petición propia o de los concejales que formen parte de la misma. • Los concejales con responsabilidades de gobierno y los miembros de la Junta de Gobierno Local que no ostenten la condición de concejal podrán encomendar a los titulares de los órganos directivos y a los gerentes de las sociedades mercantiles vinculados o dependientes de sus Concejalías o Áreas, las comparecencias que vayan dirigidas a ellos.
Ruegos.	Los ruegos son **propuestas de actuación formuladas por los miembros de la Comisión**. Se deberán presentar con al menos veinticuatro horas de antelación respecto de la sesión en que se vayan a debatir. **Podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación**. El debate constará de una intervención del autor del ruego, seguida de una intervención del equipo de gobierno.
Presentación, calificación y número máximo de iniciativas.	Las **iniciativas** que se quiera incluir en las Comisiones se presentarán en la Secretaría General del Pleno, especificando la Comisión a la que se dirigen, con la antelación exigida para ellas en las normas reguladoras del Pleno. • El presidente de la Comisión, oído el secretario de la Comisión, podrá modificar la calificación dada a una iniciativa por su autor, atendiendo a su contenido. Podrá, asimismo, por el mismo procedimiento, reformular la Comisión que deba tramitar una iniciativa, atendiendo a su contenido. • En cada sesión de la Comisión, **se sustanciarán como máximo tres iniciativas por cada grupo político**, incluyendo proposiciones, preguntas, ruegos, comparecencias y mociones de urgencia, de las cuales sólo una, como máximo, podrá ser una comparecencia.

2.8.3.- COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN.

Naturaleza y objeto.	La **Comisión de Vigilancia de la Contratación** es el **órgano de control y de vigilancia de la actividad contractual de la Administración pública municipal**. El objeto de la Comisión es **garantizar la aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia en la contratación pública**. Para el ejercicio de sus atribuciones conocerá de los contratos celebrados por los órganos de contratación de la Administración del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, que se encuentren inscritos en el Registro de Contratos del Ayuntamiento de Madrid.
Atribuciones.	Respecto de los contratos que celebre el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, la Comisión de Vigilancia de la Contratación tendrá las siguientes **atribuciones**: a) Analizar los contratos celebrados por los órganos incluidos en su ámbito de aplicación y emitir el informe derivado de dicho análisis. b) Requerir a los órganos de contratación del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos la documentación relativa a los contratos que celebren.

	c) Requerir la presencia de los miembros de la Junta de Gobierno Local, incluidos los que no ostenten la condición de concejal, así como de los demás concejales con responsabilidades de gobierno y titulares de los órganos directivos que hubiesen actuado como órganos de contratación o fueran responsables de la gestión de los contratos. d) Asimismo podrá requerirse la presencia del personal al servicio de la Administración Municipal con el fin de que aporte información sobre algún asunto en concreto o instarle para que emita informe por escrito.
Memoria anual.	La Comisión elaborará una **memoria anual de actividades**, en la que se recogerán los trabajos realizados por la misma y se propondrá la adopción de las medidas que se consideren necesarias para mejorar los procedimientos de contratación y el uso racional de los recursos públicos. **La memoria se elevará al Pleno.**

2.8.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.

Regulación.	La composición, organización y funcionamiento de la **Comisión Especial de Cuentas** se regirá por las disposiciones contenidas en este reglamento para las demás Comisiones del Pleno. A sus sesiones asistirá el Interventor General, así como el titular del órgano directivo que designe el titular del Área competente en materia de Hacienda. La Comisión Especial de Cuentas se reunirá con la periodicidad que se establezca en el acuerdo de constitución de la misma. A la Comisión Especial de Cuentas le corresponden las funciones que expresamente le asigna la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y las demás disposiciones reguladoras de la contabilidad de las Entidades Locales.

2.8.5.- COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

Composición y funciones.	La **Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones** estará formada por representantes de todos los grupos municipales, de forma proporcional al número de miembros que tengan en el Pleno. La Comisión **podrá supervisar la actividad de la Administración Municipal y deberá dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales**, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración Municipal. No obstante, también **podrá realizar informes extraordinarios** cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen.
Relaciones con la Administración Municipal.	La **Oficina de Información y Atención al Ciudadano** es el **órgano competente para recibir y tramitar las sugerencias y reclamaciones, relativas a los servicios prestados por el Ayuntamiento de Madrid, presentadas por los ciudadanos.** Las quejas, reclamaciones o sugerencias que, relacionadas con los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria de la competencia del Ayuntamiento de Madrid, se presenten por los contribuyentes con relación al funcionamiento de los servicios de gestión tributaria, se regirán, en su caso, por lo que se disponga para la Oficina de Defensa del Contribuyente.

	• La Oficina de Información y Atención al Ciudadano remitirá a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones copia de las sugerencias y reclamaciones que reciba, así como de la respuesta que se hubiera dado a las mismas. Todos los Órganos del Gobierno y de la Administración Municipal están obligados a colaborar con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, a través de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano.

2.8.6.- COMISIONES NO PERMANENTES.

Las **Comisiones no permanentes** son las Comisiones **constituidas por acuerdo del Pleno para un asunto concreto, con fines de estudio, elaboración de propuestas u otros de naturaleza análoga, sin carácter resolutorio**. Se regirán por su acuerdo de constitución y, supletoriamente, por las normas reguladoras de las Comisiones permanentes. Se extinguirán automáticamente una vez hayan terminado de desarrollar las funciones que motivaron su creación.

Las **Comisiones de investigación** se podrán crear por mayoría absoluta, a propuesta de la Alcaldía, de la Junta de Gobierno Local o de un grupo municipal. Sus conclusiones se reflejarán en un dictamen que habrá de ser debatido y votado por el Pleno.

3.- EL ALCALDE.

La figura del **Alcalde** viene regulada en el **Título II del ROGAM**.

TÍTULO II. EL ALCALDE.
Art. 9. El alcalde.
Art. 10. Competencias del alcalde.
Art. 11. Delegación de competencias.
Art. 12. Suplencia del alcalde.
Art. 13. Renuncia del alcalde.
Art. 14. Bandos, decretos e instrucciones.
Art. 15. Gabinete del alcalde.

EL ALCALDE.

El alcalde **ostenta la máxima representación del municipio**. Sin perjuicio de las funciones que le asigne el Reglamento Orgánico del Pleno, **convoca y preside las sesiones de la Junta de Gobierno Local, dirige la política, el gobierno y la Administración Municipal**.

- El alcalde **responde de su gestión política ante el Pleno**.
- El alcalde tendrá el tratamiento de **excelencia.**

COMPETENCIAS DEL ALCALDE.

Corresponden al alcalde las competencias que le asigne la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las que le atribuyan expresamente las Leyes o aquellas que la legislación del Estado o de la Comunidad de Madrid asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales.

Competencias del alcalde en los municipios de gran población.

1. El Alcalde **ostenta la máxima representación del municipio**.

2. El Alcalde **es responsable de su gestión política ante el Pleno**.

3. El Alcalde tendrá el tratamiento de **Excelencia**.

4. En particular, corresponde al Alcalde el ejercicio de las siguientes **funciones:**

a) **Representar al ayuntamiento**.

b) **Dirigir la política, el gobierno y la administración municipal**, sin perjuicio de la acción colegiada de colaboración en la dirección política que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas que le son atribuidas por esta ley, realice la Junta de Gobierno Local.

c) Establecer **directrices generales de la acción de gobierno municipal** y asegurar su continuidad.

d) **Convocar y presidir las sesiones del Pleno y las de la Junta de Gobierno Local y decidir los empates con voto de calidad**.

e) **Nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde y a los Presidentes de los Distritos**.

f) **Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos** del ayuntamiento.

g) **Dictar bandos, decretos e instrucciones**.

h) Adoptar las **medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad**, dando cuenta inmediata al Pleno.

i) Ejercer la **superior dirección del personal** al servicio de la Administración municipal.

j) La **Jefatura de la Policía Municipal**.

k) **Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva**, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno en materia de organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 123.

l) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

m) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos.

n) La autorización y disposición de gastos en las materias de su competencia.

ñ) Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales.

5. El Alcalde podrá delegar mediante decreto las competencias anteriores en la Junta de Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares, con excepción de las señaladas en los párrafos b), e), h) y j), así como la de convocar y presidir la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con voto de calidad y la de dictar bandos. Las atribuciones previstas en los párrafos c) y k) sólo serán delegables en la Junta de Gobierno Local. **(Art. 124 de la Ley 7/1.985).**

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.

El alcalde podrá delegar mediante decreto las competencias que le atribuyen las Leyes, en los términos establecidos por ellas, **en la Junta de Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares**. Asimismo, el alcalde podrá delegar dichas competencias **en las Juntas Municipales de Distrito, en sus concejales-presidentes y en los coordinadores de Distrito.**

- Las delegaciones referidas en el apartado anterior abarcarán, tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, salvo que expresamente se indique lo contrario.
- Las delegaciones de competencias que efectúe el alcalde surtirán efectos desde el día siguiente al de la fecha del decreto, salvo que en el mismo se disponga otra cosa, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el "Boletín del Ayuntamiento de Madrid".

SUPLENCIA DEL ALCALDE.

En los casos de **vacante, ausencia o enfermedad** del alcalde **será sustituido por los tenientes de alcalde por el orden de su nombramiento**. En estos casos, la suplencia se producirá sin necesidad de un acto expreso declarativo al respecto, debiéndose dar cuenta al Pleno de esta circunstancia. No obstante, el alcalde podrá determinar la forma en que esta suplencia se deba producir.

En los supuestos de sustitución del alcalde por razones de ausencia o enfermedad, el teniente de alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiere otorgado el primero.

RENUNCIA DEL ALCALDE.

El alcalde **podrá renunciar a su cargo sin perder por ello la condición de concejal**. La renuncia deberá hacerse efectiva **por escrito ante el Pleno** de la Corporación, que deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los **diez días siguientes**. En tal caso, la vacante se cubrirá en la forma establecida en la legislación electoral.

BANDOS, DECRETOS E INSTRUCCIONES.

Bandos del acalde.	Los **bandos del alcalde** pueden ser simplemente recordatorios de una obligación o deber contenidos e las disposiciones de carácter general, o de **adopción de medidas que excepcionen, singular y temporalmente, la aplicación de las normas**, **por razones de extraordinaria urgencia**. Serán publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y por aquellos otros medios que se consideren oportunos para la información pública de los ciudadanos. De los bandos del alcalde adoptados por razones de extraordinaria urgencia, se deberá dar cuenta inmediata al Pleno.
Decretos.	Las demás resoluciones que adopte el alcalde en el ejercicio de sus competencias se denominarán **decretos del alcalde** que serán publicados, cuando así lo exija la Ley o se considere necesario, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y en "Boletín del Ayuntamiento de Madrid".
Instrucciones.	El alcalde podrá dirigir la actividad de los órganos y organismos que integran la Administración Municipal mediante **órdenes internas dirigidas a los servicios municipales** que se denominarán **Instrucciones del alcalde**. Estas instrucciones se notificarán a los servicios afectados o se publicarán en el "Boletín del Ayuntamiento de Madrid".

GABINETE DEL ALCALDE.

El **Gabinete del alcalde** es el **órgano de asistencia y asesoramiento inmediato y permanente** al alcalde que realiza tareas de confianza y asesoramiento especial.

- En el Gabinete se integran los asesores y colaboradores del alcalde, que ostentan la condición de **personal eventual**, y serán nombrados y cesados libremente por éste, mediante decreto. En todo caso, los miembros del Gabinete del alcalde cesan automáticamente al cesar éste.
- Para el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Gabinete podrán recabar de todos los órganos del Ayuntamiento de Madrid cuanta información consideren necesaria.

4.- LOS TENIENTES DE ALCALDE.

TÍTULO IV. LOS TENIENTES DE ALCALDE Y LOS CONCEJALES CON RESPONSABILIDADES DE GOBIERNO.
Capítulo I. Los tenientes de alcalde.
Art. 34. Tenientes de alcalde.
Capítulo II. Los concejales con responsabilidades de gobierno y los consejeros-delegados de gobierno.
Art. 35. Concejales de Gobierno. **Art. 36.** Consejeros-delegados de Gobierno. **Art. 37.** Concejales de Coordinación. **Art. 38.** Concejales-delegados. **Art. 39.** Forma de los actos.

4.1.- LOS TENIENTES DE ALCALDE.

El alcalde podrá nombrar **entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno** a los tenientes de alcalde, que le sustituirán, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, conforme a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

- Los tenientes de alcalde **ejercerán las competencias que les deleguen el alcalde o la Junta de Gobierno**, y **podrán ostentar o no la titularidad de un Área de Gobierno**. El teniente de alcalde que asuma la titularidad de un Área de Gobierno ostentará, además, la condición de concejal de Gobierno.
- Los tenientes de alcalde tendrán el tratamiento de **ilustrísima**.
- El **primer teniente de alcalde se denominará vicealcalde.**

4.2.- LOS CONCEJALES CON RESPONSABILIDADES DE GOBIERNO Y LOS CONSEJEROS-DELEGADOS DE GOBIERNO.

CONCEJALES DE GOBIERNO.

Son concejales de Gobierno **aquellos concejales miembros de la Junta de Gobierno a los que el alcalde asigne funciones de dirección, planificación o coordinación política**, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan en cuanto miembros de la Junta de Gobierno y de las demás competencias que les deleguen el alcalde o la Junta de Gobierno.

CONSEJEROS-DELEGADOS DE GOBIERNO.

Son consejeros-delegados de Gobierno los **miembros de la Junta de Gobierno que no ostenten la condición de concejal**, a los que corresponderán las mismas funciones atribuidas en el presente Reglamento a los concejales de Gobierno.

Los consejeros-delegados de Gobierno están sometidos al mismo régimen de derechos, deberes, responsabilidades e incompatibilidades que los establecidos para los concejales en el Reglamento Orgánico del Pleno.

CONCEJALES DE COORDINACIÓN.

Son concejales de Coordinación aquellos **concejales que no forman parte de la Junta de Gobierno** a los que el alcalde asigne, bajo la superior dirección de un concejal de Gobierno o de un consejero-delegado de Gobierno, la **coordinación de un determinado ámbito de actuaciones, de servicios o de órganos** del Ayuntamiento de Madrid, sin perjuicio de las demás competencias que les deleguen el alcalde o la Junta de Gobierno.

CONCEJALES-DELEGADOS.

Son concejales-delegados aquellos **concejales que no forman parte de la Junta de Gobierno** a los que el alcalde asigne, bajo la superior dirección de un concejal de Gobierno o de un consejero-delegado de Gobierno, la **dirección de un determinado ámbito de funciones** de la competencia de éstos, sin perjuicio de las demás competencias que les deleguen el alcalde o la Junta de Gobierno.

FORMA DE LOS ACTOS.

Las resoluciones administrativas que adopten los concejales de Gobierno, los concejales de Coordinación y los concejales-delegados, revestirán la forma de decreto y se denominarán **decretos del concejal de Gobierno, decretos del concejal de Coordinación y decretos del concejal-delegado**, respectivamente.

Las resoluciones administrativas que adopten los consejeros-delegados de Gobierno revestirán la forma de decreto y se denominarán **decretos del consejero-delegado de Gobierno**.

5.- LA JUNTA DE GOBIERNO.

TÍTULO III. LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.
Capítulo I. Naturaleza y composición.
Art. 16. Naturaleza y denominación. **Art. 17.** Composición y nombramiento.
Capítulo II. Atribuciones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
Art. 18. Atribuciones. **Art. 19.** Disposiciones.
Capítulo III. Funcionamiento de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
Art. 20. Sesiones y convocatoria. **Art. 21.** Relación de asuntos. **Art. 22.** Deliberaciones. **Art. 23.** Documentos. **Art. 24.** Actas. **Art. 25.** Forma de los acuerdos. **Art. 26.** Publicidad de los acuerdos. **Art. 27.** Certificación de los acuerdos.
Capítulo IV. Organización.
Art. 28. Comisiones delegadas. **Art. 29.** Comisión Preparatoria. **Art. 30.** Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno y al concejal-secretario.
Capítulo V. Relaciones con el Pleno y responsabilidad política de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
Art. 31. Relaciones con el Pleno. **Art. 32.** Responsabilidad política. **Art. 33.** Delegación y responsabilidad.

5.1.- NATURALEZA Y COMPOSICIÓN.

NATURALEZA Y DENOMINACIÓN.

La Junta de Gobierno Local es el **órgano que, bajo la presidencia del alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas** que le atribuyen las Leyes. En el Ayuntamiento de Madrid la Junta de Gobierno Local se denominará **Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid**.

COMPOSICIÓN Y NOMBRAMIENTO.

Corresponde al alcalde **nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno**, cuyo número **no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del alcalde**.

- El alcalde **podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno a personas que no ostenten la condición de concejal**, **siempre que su número no supere un tercio de sus miembros**, excluido el alcalde. Sus derechos económicos y prestaciones sociales serán los de los miembros electivos.
- De entre los miembros de la Junta de Gobierno que ostenten la condición de concejal, el alcalde designará al **concejal-secretario**, quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos. En casos de ausencia o enfermedad del concejal-secretario será sustituido por el concejal, miembro de la Junta de Gobierno, que determine el alcalde.

5.2.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

ATRIBUCIONES.

Corresponden a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid las competencias que le atribuye la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y las demás que le correspondan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Competencias de la Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población.

1. **Corresponde a la Junta de Gobierno Local**:

a) La **aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos**, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones.

b) La **aprobación del proyecto de presupuesto**.

c) La **aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística** cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.

d) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no atribuidas expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

e) La **concesión de cualquier tipo de licencia**, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.

f) **(Derogada)**

g) El **desarrollo de la gestión económica**, autorizar y disponer gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente autorizados por el Pleno, y la gestión del personal.

h) **Aprobar la relación de puestos de trabajo**, las retribuciones del personal de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 de esta ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano.

La composición de los tribunales de oposiciones será predominantemente técnica, debiendo poseer todos sus miembros un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas. Su presidente podrá ser nombrado entre los miembros de la Corporación o entre el personal al servicio de las Administraciones públicas.

i) El **nombramiento y el cese de los titulares de los órganos directivos de la Administración municipal**, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional octava para los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

j) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia.

k) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos.

l) Ejercer la potestad sancionadora salvo que por ley esté atribuida a otro órgano.

m) Designar a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe.

n) Las demás que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

2. La Junta de Gobierno Local podrá delegar en los Tenientes de Alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno Local, en su caso, en los demás concejales, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares, las funciones enumeradas en los párrafos e), f), g), h) con excepción de la aprobación de la relación de puestos de trabajo, de las retribuciones del personal, de la oferta de empleo público, de la determinación del número y del régimen del personal eventual y de la separación del servicio de los funcionarios, y l) del apartado anterior.

(Art. 127 de la Ley 7/1.985).

DELEGACIONES.

Las competencias atribuidas a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid **podrán ser delegadas en los demás miembros de la Junta de Gobierno, en los demás concejales, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares**, de acuerdo con lo que dispongan las normas de atribución de esas competencias.

Asimismo, la Junta de Gobierno **podrá delegar dichas competencias en las Juntas Municipales de Distrito, en los concejales-presidentes de los mismos y en los coordinadores de Distrito**.

5.3.- FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

SESIONES Y CONVOCATORIA.

Las sesiones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid **se celebrarán previa convocatoria del alcalde**, pudiendo ser **ordinarias** de periodicidad preestablecida y **extraordinarias**, que pueden ser, además, **urgentes**.

La **convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias**, a la que se acompañará el **orden del día**, se realizará con una **antelación mínima de veinticuatro horas**, mediante la remisión de la misma a sus miembros.

Las **sesiones extraordinarias se convocarán por decisión del alcalde**.

- Para la **válida constitución de la Junta de Gobierno** a efectos de celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del alcalde, del concejal-secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros y, en todo caso, que el número de miembros de la misma que ostente la condición de concejal presentes sea superior al número de aquellos miembros que no ostenten dicha condición.
- Las **sesiones extraordinarias de carácter urgente** quedarán válidamente constituidas, sin convocatoria previa, cuando así lo decida el alcalde y estén presentes todos los miembros.

La Junta de Gobierno **se reunirá con carácter ordinario con una periodicidad semanal**, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas que apruebe la Junta para su propio funcionamiento y para la adecuada preparación de las propuestas y resoluciones que deba adoptar.

A sus sesiones podrán asistir concejales no pertenecientes a la misma y los titulares de los órganos directivos cuando sean convocados expresamente por el alcalde.

RELACIÓN DE ASUNTOS.

El alcalde asistido por el concejal-secretario **elaborará el orden del día**, en el que se incluirán los asuntos que hayan sido estudiados por la Comisión Preparatoria.

- Por **razones de urgencia** se podrá someter a la Junta de Gobierno una relación de asuntos no incluidos en el orden del día.
- La Junta de Gobierno no conocerá asuntos que no estén incluidos en alguna de las relaciones contempladas anteriormente salvo que, presentados al alcalde inmediatamente antes de la celebración de la sesión, éste los admita y sus miembros lo acuerden por unanimidad.

DELIBERACIONES.

Las deliberaciones de la Junta de Gobierno **son secretas**. Los asistentes a la Junta de Gobierno están obligados a guardar secreto sobre las opiniones y votos emitidos en el transcurso de las sesiones, así como sobre la documentación a que hayan podido tener acceso por razón de su cargo.

DOCUMENTOS.

La documentación de cada uno de los asuntos que se someta a la Junta de Gobierno estará constituida por la **propuesta de acuerdo**, las **copias de los informes preceptivos** y la justificación de haber cumplimentado los demás trámites también preceptivos, sin perjuicio de que los miembros de la Junta de Gobierno puedan consultar la documentación íntegra de los asuntos.

- La propuesta de acuerdo estará suscrita por el concejal o consejero-delegado de gobierno competente en la materia.
- Una vez formalizados los acuerdos, la documentación de cada sesión de la Junta de Gobierno estará a disposición de todos los miembros de la Corporación en la oficina del secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en el que se creará un Registro a tal efecto, sin perjuicio de que, en cualquier momento, aquellos puedan pedir información sobre el expediente completo a través del titular del Área competente para tramitar tales peticiones.

ACTAS.

Los acuerdos de la Junta de Gobierno **deberán constar en acta**, que extenderá el concejal-secretario.

- En el acta de cada sesión se hará constar, como mínimo, la fecha y hora de comienzo y fin; los nombres del presidente y demás asistentes; los asuntos tratados; el resultado de los votos emitidos y los acuerdos adoptados.
- El concejal-secretario remitirá el acta a los demás miembros de la Junta de Gobierno en un plazo no superior a dos días hábiles. El acta se entenderá aprobada si transcurridos tres días hábiles desde su remisión no se hubieran recibido observaciones a la misma.
- Aprobada el acta, que será suscrita por el concejal-secretario, se remitirá a los miembros de la Junta de Gobierno, a los portavoces de los grupos políticos y al interventor general.

FORMA DE LOS ACUERDOS.

Las decisiones que adopte la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus competencias revestirán la forma de acuerdo y se denominarán **acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid**.

- Los acuerdos de la Junta de Gobierno serán firmados por el concejal o consejero-delegado que los hubiera propuesto, por el alcalde y por el concejal-secretario. En el supuesto de que el acuerdo afectara a varias Áreas de Gobierno la propuesta irá suscrita por los titulares de las mismas, elevándolo y firmando el acuerdo el vicealcalde.

PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS.

Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno se publicarán y notificarán en los casos y en la forma prevista por la Ley.

Para facilitar su divulgación se publicará la denominación de los acuerdos adoptados en el "Boletín del Ayuntamiento de Madrid", sin perjuicio de lo que se disponga al respecto en las normas orgánicas de participación ciudadana.

CERTIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS.

La certificación de los acuerdos adoptados corresponderá al concejal que ostente la condición de secretario.

5.4.- ORGANIZACIÓN.

COMISIONES DELEGADAS.

La Junta de Gobierno podrá decidir la constitución de **comisiones delegadas**, de **carácter permanente o temporal**, para la **preparación y estudio de asuntos** que afecten a la competencia de dos o más Áreas o distritos, la elaboración de directrices de programas o actuaciones de interés común y en general, el estudio de cuantas cuestiones estime convenientes.

- El **acuerdo de constitución de una comisión delegada** determinará su carácter permanente o temporal, los miembros de la Junta, de entre los que se designará a su presidente y, en su caso, los concejales con responsabilidades de gobierno que la integran, así como las funciones que se le atribuyen.
- Las deliberaciones de las comisiones delegadas serán secretas.
- Los acuerdos de estas Comisiones revestirán la forma de **dictamen**.

COMISIÓN PREPARATORIA.

La Comisión Preparatoria estará **integrada por todos los secretarios generales técnicos**. La presidencia de la misma corresponde al vicealcalde, y la secretaría al concejal que determine el alcalde.

- Corresponde a la Comisión Preparatoria el estudio, con carácter previo a su inclusión formal en el orden del día correspondiente, de los asuntos que esté previsto elevar al Pleno o a la Junta de Gobierno.
- El funcionamiento de esta Comisión se determinará por la Junta de Gobierno.

ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL CONCEJAL-SECRETARIO.

En el ámbito del Ayuntamiento de Madrid el órgano de apoyo a la Junta de Gobierno y al concejal-secretario, se denominará **oficina del secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid**. El director de la Oficina del secretario de la Junta de Gobierno se adscribirá directamente o a través de un órgano directivo, al Área que determine el alcalde.

Las funciones del **Director de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno** son las siguientes:

a) La asistencia al Concejal Secretario de la Junta de Gobierno.

b) La remisión de convocatorias a los miembros de la Junta de Gobierno.

c) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones y expedientes de la Junta de Gobierno.

d) Velar por la correcta y fiel comunicación de sus acuerdos.

e) La remisión a la Administración General del Estado y a la Comunidad de Madrid, previo requerimiento, de copia o, en su caso, extracto de los acuerdos de la Junta de Gobierno y de los actos y acuerdos de los distintos órganos colegiados y unipersonales municipales, sin perjuicio de las competencias del Secretario General del Pleno y de las atribuidas a otros órganos.

f) La publicación de los edictos en el tablón de edictos, certificándose, en su caso, el cumplimiento de dicho trámite, cuando se trate de edictos remitidos para su publicación en el tablón de edictos por otras Administraciones u organismos públicos y de Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.

g) Las demás funciones de fe pública que le atribuyan la Junta de Gobierno y las restantes disposiciones que resulten de aplicación.

El titular de dicho órgano tiene carácter directivo con rango de **Director General**.

5.5.- RELACIONES CON EL PLENO Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

RELACIONES CON EL PLENO.

Las relaciones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y de sus miembros con el Pleno se regirán por lo previsto al respecto por el Reglamento Orgánico de éste.

Los miembros de la Junta de Gobierno podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates, sin perjuicio de las facultades de ordenación que corresponden a su presidente.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión.

La responsabilidad política de la Junta de Gobierno es exigible por medio de la **moción de censura al alcalde** y de la **cuestión de confianza** presentada por éste, que se sustanciarán conforme a lo previsto en la legislación de régimen electoral.

DELEGACIÓN Y RESPONSABILIDAD.

La delegación de competencias del alcalde en un concejal o en otro órgano no exime a aquél de responsabilidad política ante el Pleno. El mismo criterio es aplicable a los casos en que la Junta de Gobierno o sus miembros tengan delegadas atribuciones de su competencia.



. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid.
https://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2004/Ficheros/ANM23202004.pdf

. Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCPleno/CentroDocumentacion/ReglamentoOrganico/ROP_ANM2004_35.pdf

. Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392